

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ

Số: 02-2106/HK-TID

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự (số 91/QH13/2015) ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 - 01- 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Thương mại (số 36/2005/QH11) ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 - 01- 2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của cả hai bên.

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ HK

Địa chỉ : 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84 28) 3636 9793 Fax: (84 28) 3636 9793
MST : 0316138491
Tài khoản : 1202208888 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN Tp.HCM
Đại diện : Ông **Huỳnh Trọng Hiếu** Chức vụ: **Giám đốc**

BÊN B (BÊN MUA): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ : 197 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.38342217
MST : 0100510533002
Tài khoản : 0071000311749
Tại : NH Ngoại Thương Tp.HCM
Đại diện : Ông **Vương Quang Vinh** Chức vụ: **Phó Giám Đốc**

Cùng thống nhất ký Hợp đồng này theo các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1: THIẾT BỊ, SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên A đồng ý bán cho Bên B và Bên B đồng ý mua của Bên A các thiết bị với số lượng, quy cách sản phẩm như sau:

STT	Tên Thiết bị	Số Lượng	Thương hiệu/Xuất xứ	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	Dell PowerEdge T440 Tower Server Processor: 1 x Intel Xeon Silver 4210R 2.4G, 10C/20T, 9.6GT/s UPI, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400 Memory: 1 x Dell 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank,CK chhinh hang Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM Raid Controller: PERC H330 Mini/Adapter RAID Controllers Hard Drive: 2 x Dell 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive chinh hang Optical Drive: DVD+/-RW, SATA, Internal Power Supply: Single, Hot-plug, Redundant	1	Dell/Asia	54.900.000	54.900.000

	Power Supply (0+1), 495W Bảo hành 3 năm				
2	42PT3640D10 Precision 3640 Tower Precision 3640 Tower CTO BASE _T3640-W12 70-16GB((2x8GB)-2TB-UB-P620-3Y Intel Xeon W-1270 (8 Core, 16M cache, base 3.4GHz, up to 5.0GHz)/ Intel W480 chipset / 16GB (2X8GB) DDR4 2666MHz or 2933MHz UDIMM Non-ECC Memory / 2TB 7200rpm SATA 3.5"" HDD / 8x DVD+/-RW 9.5mm ODD / Intel Ethernet Connection I219-LM 10/100/1000 / Graphics: Nvidia Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter + HDMI 2.0 Port / OS : Ubuntu Linux 18.04/ Dell optical Mouse & Keyboard / 3Yr Prosupport + Keep Your HD / PS :460W	1	Dell/Asia	31.200.000	31.200.000
	Tổng trước thuế				86.100.000
	VAT 10%				8.610.000
	Tổng sau thuế				94.710.000

Bảng chữ: Chín mươi bốn triệu bảy trăm mười ngàn đồng.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của Bên A:
 - a. Cung cấp và bàn giao cho Bên B thiết bị mới 100% phù hợp với quy cách đã nêu trong Điều 1.
 - b. Hướng dẫn Bên B sử dụng và bảo quản các thiết bị liên quan.
2. Trách nhiệm của Bên B:
 - a. Hỗ trợ cho Bên A thực hiện bàn giao thiết bị theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3.1.
 - b. Thực hiện ký kết Biên bản bàn giao thiết bị sau khi Bên A thực hiện hoàn tất công việc theo đúng các quy định tại Điều 2.1 và Điều 3.1.
 - c. Thanh toán cho Bên A theo đúng thời gian đã quy định tại Điều 5.

ĐIỀU 3: GIAO HÀNG

1. Thời gian giao hàng: Trong vòng 2-3 ngày sau khi Bên A nhận được thanh toán 30% giá trị hợp đồng.
2. Thông báo giao hàng: Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất là bốn (04) giờ trước khi giao hàng để Bên B chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
3. Khi Bên A giao hàng cho Bên B, phải có đại diện của hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị.
4. Địa điểm giao hàng: tại trụ sở Bên B.
5. Hàng hóa bàn giao cùng biên bản bàn giao và hóa đơn GTGT hợp lệ, giấy tờ liên quan (nếu có).

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành (tính từ ngày hai Bên ký biên bản bàn giao thiết bị): 36 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2. Phương thức bảo hành: Bên A sẽ bảo đảm sửa chữa hay thay thế miễn phí các thiết bị hư hỏng phát sinh do lỗi từ phía nhà sản xuất trong suốt thời gian bảo hành. Những thiết bị thay thế hoặc sửa chữa có cùng điều kiện bảo hành như những thiết bị ban đầu. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế, sửa chữa thiết

- bị được bảo hành sẽ do Bên A chịu và thời gian thiết bị được đưa đi sửa chữa bảo hành sẽ không được quá một (1) đến hai (2) tuần.
3. Địa chỉ liên lạc bảo hành:
- Số 55/31 Trần Đình Xu, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM , TP. Hồ Chí Minh.
 - Tel: (848) 8621119 Fax: (848) 8630366
4. Thời gian làm việc:
- a. Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
 - b. Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.
5. Bên A được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau :
- Bên B tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
 - Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
 - Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
 - Bên B không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.
- Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên B phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

1. Hình thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A 30% giá trị hợp đồng (Tương đương với số tiền: **28.413.000 VNĐ**) sau khi hợp đồng ký, thanh toán 70% còn lại (Tương đương với số tiền: **66.297.000 VNĐ**) trong vòng 21 ngày, kể từ ngày nhận được thiết bị và hoá đơn tài chính.
- Chúng tôi thanh toán:
- Đề nghị thanh toán
 - Biên bản bàn giao thiết bị
 - Hóa đơn GTGT
- Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) hàng hóa được cấp bởi phòng thương mại của nước sản xuất hoặc phòng thương mại của nước xuất khẩu: 08 bản sao y NPP.
- Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do nhà sản xuất, nhà xuất khẩu hoặc nhà cung cấp hàng hóa cấp : 01 bản gốc & 7 bản sao y NPP.
- Tờ khai hải quan, Packing list, Bill, Invoice: 8 bản sao y NPP
2. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.
3. Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CP PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ HK
- Địa chỉ: Số 55/31 Trần Đình Xu, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM
 - Tài khoản: 1202208888 Ngân hàng TMCP Á Châu – CN.TP.HCM

ĐIỀU 6: PHẠT

1. Trong trường hợp Bên A không bàn giao thiết bị theo đúng thời gian đã quy định thì Bên A phải chịu phạt 0.05%/ngày trên giá trị hàng chậm giao.



Nếu thời gian giao hàng bị trễ vượt quá 15 ngày thì bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm những thiệt hại, tổn thất do việc chậm trễ gây ra làm ảnh hưởng đến dự án bên B đang triển khai với CĐT.

2. Trong trường hợp Bên B không thanh toán theo đúng thời gian như đã quy định thì Bên B phải chịu phạt là 0.05%/ngày trên số tiền chậm thanh toán.
3. Trong trường hợp một bên đơn phương hủy Hợp Đồng, bên vi phạm sẽ bị phạt 8% tổng giá trị Hợp Đồng.

ĐIỀU 7: TRỌNG TÀI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hợp đồng, hai Bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng pháp luật để hạn chế tối đa tổn thất cho từng Bên.
2. Nếu hai Bên không giải quyết được bằng thương lượng, Tòa Kinh tế – Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM sẽ đứng ra phân xử.
3. Luật áp dụng: Luật pháp hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
4. Phán quyết của Tòa Kinh tế là phán quyết cuối cùng buộc các Bên liên quan phải thi hành. Mọi phí tổn sẽ do Bên thua kiện chịu.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Mọi chỉnh sửa hoặc bổ sung Hợp đồng chỉ có giá trị sau khi được người có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết trên những tài liệu bằng văn bản tạo thành các bộ phận hợp nhất của Hợp đồng.
2. Hai Bên cam kết thi hành đúng và đầy đủ các điều khoản đã ký trong Hợp đồng.
3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trách nhiệm của hai Bên chấm dứt và các Bên thỏa thuận ký biên bản thanh lý Hợp đồng.

Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản, mỗi Bên giữ một (01) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA



VƯƠNG QUANG VINH

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN



HUỲNH TRỌNG HIẾU